



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 בדצמבר 2024

1823

ט' בכסלו התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 14).

448 התשפ"ה-2024

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשפ"ה-2024

1. תיקון שם החוק
בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

התשע"ג (31 ביולי 2013). במהלך השנים הוראה תקופת הוראת השעה מזמן לזמן בתקופות נוספות, ולאחרונה בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2024 (ס"ח התשפ"ה, עמ' 12). הוארך תוקפה עד יום כ"ז בכסלו התשפ"ה (18 בדצמבר 2024).

בשנות הפעלת מערכי האכיפה העירוניים ובהתאם לתקציב שהוקצה לנושא, עד כה הוכללו בתוספת הראשונה לחוק 89 רשויות מקומיות. במרביתן פועלים מערכי אכיפה עירוניים ובחלקן מערכי האכיפה העירוניים נמצאים בשלבי הקמה והיערכות שונים. נוסף על כך, פועלים מערכי אכיפה עירוניים בכמה רשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון מכוח סעיף 87 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, שכותרתו אימוץ הוראות חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תיקון מס' 203), התשע"ב-2012.

הנתונים שהצטברו במשרד לביטחון לאומי ובמשרת ישראל מעידים כי פעילות מערכי האכיפה העירוניים במתכונתם הנוכחית היא יעילה ואפקטיבית. נוסף על כך, קיימת שביעות רצון רבה בקרב ראשי הרשויות המקומיות מפעילות מערכי האכיפה העירוניים, לרבות מתחומי הפעילות ומהידוק שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות לבין משרת ישראל ומהיחזמה לפעילויות משותפות שלהם בתחומי האכיפה השונים. מרביתם מדגישים את חשיבות הפרויקט ומציינים את התרומה המשמעותית של מערכי האכיפה העירוניים לשיפור איכות החיים ותחושת הביטחון של התושבים ברשויות המקומיות שבהן פועלים המערכים.

ממצאי סקרים שנערכו בנוגע לפעילות מערכי האכיפה העירוניים מעידים, בין השאר, על עלייה קבועה בתחושת הביטחון של התושבים ביישובים שבהם קיים מערך אכיפה עירוני במשך השנים ועל ירידה בדיווח (גם למשטרה וגם למוקד העירוני) בשיעור עבירות איכות חיים ביישובים "ותיקים" בתוכנית אשר נבדקו במחקר.

בהקשר זה יש לציין כי תוכנית מערכי אכיפה עירוניים משולבים היא תוכנית שפועלת למימוש אסטרטגיית שיטור ממוקד בעיות (Policing Oriented Problem). במהלך שני העשורים האחרונים אסטרטגיה זו הולכת וצוברת תאוצה ברחבי העולם וייחוד במדינות ה-OECD, כגון: הולנד, צרפת, אנגליה, איטליה, קנדה ועוד, כך שהיא הפכה לכלי בסיסי בתוכניות שיטור בעולם.

כללי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק או החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים), נחקק כחלק ממהלך המשלים את החלטת ועדת השרים למאבק באלימות מיום כ"ו בסיוון התש"ע (8 ביוני 2010). החלטת ועדת השרים קיבלה ביום י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010), תוקף של החלטת הממשלה שמספרה 1848 (להלן – החלטת הממשלה מספר 1848), שכותרתה "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל – רפורמה בתחום הביטחון האישי". במסגרת החלטה זו, הוחלט, בין השאר, על הקמתו של מערך אכיפה עירוני משולב ברשויות המקומיות, הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירונית ייעודית, אשר יפעל להתרעה, מניעה ואכיפה בתחום עבירות איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית (להלן – מערך אכיפה עירוני). זאת, במטרה לאפשר רפורמה מהותית ויסודית, שתגביר במידה ניכרת את הביטחון האישי ואת תחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה ותושביה, כדרך מרכזית וכמנוף לשיפור איכות החיים במדינת ישראל.

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1848 ובמטרה לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן ולאפשר להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות בשטח, נחקק החוק. בחוק הוקנו לפקחי רשויות מקומיות אשר עומדים בתנאים הקבועים בפרק ג' לחוק ואשר הוסמכו לפי הוראותיו, סמכויות מסוימות לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר. כמו כן, לפקחי רשויות מקומיות אשר הוסמכו ל"פקחים מסייעים" בהתאם להוראות פרק ד' לחוק, הוקנו סמכויות נוספות שאותן הם רשאים להפעיל לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק. בהתאם לתפיסת ההפעלה של מערכי האכיפה העירוניים כפי שגובשה במשרד לביטחון לאומי ובמשטרת ישראל, מתמקדים מערכי האכיפה העירוניים באכיפת סל עבירות מוגדר, בתחומי איכות החיים ומניעת אלימות.

לאור חדשנות מערכי האכיפה העירוניים באותה העת וכדי לבחון את האפקטיביות שבהקמתם ואת מידת יעילותם בהשגת המטרות שהוגדרו ופורטו לעיל, הוחלט בהחלטת הממשלה מספר 1848 כי המערכים יוקמו ויפעלו כפיילוט לתקופה של שנתיים. בשל כך חוקק החוק בהוראת שעה, בתחילה לתקופה של כשנתיים עד יום כ"ד באב

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התש"ף, עמ' 68.

(1) בסעיף קטן (א), במקום "אלימות" יבוא "עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לשם השגת מטרות חוק זה, יפעל ברשויות מקומיות מסוימות מערך אכיפה עירוני שיסייע למשטרת ישראל בפעולות כאמור"

(1) אחרי ההגדרה "חוק כלי הייריה" יבוא:

"מערך אכיפה עירוני" – מערך כאמור בסעיף 7;

(2) בהגדרה "פקח עירוני", במקום "סעיף 3" יבוא "סעיף 337 לפקודת העיריות"² או "סעיף 113 לפקודת המועצות המקומיות"³, לפי העניין;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא להפוך את החוק להוראת קבע. לפיכך מוצע למחוק משם החוק את המילים "הוראת שעה".

סעיף 2 סעיף 1 לחוק קובע את מטרת החוק. מוצע לתקנו באופן שישקף כמה שינויים מרכזיים המוצעים בהצעת חוק זו: האחד, הפיכת החוק מהוראת שעה להוראת קבע כאמור בסעיף 1 להצעת החוק. לפיכך מוצע להשמיט מסעיף המטרה, את המילים הקובעות שמערך האכיפה העירוני יפעל לתקופת ניסיון.

השני, הרחבת המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל, וזאת בהתאם לשינוי המוצע בסעיף 13 להצעת החוק. לפיכך מוצע כי במקום פעולות למניעת "אלימות" יוכלו הרשויות המקומיות לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת "עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי".

השלישי, העברתו של פרק ג' לחוק שעניינו הסמכת פקחים עירוניים – לפקודת העיריות, ובשל כך ביטולו של פרק זה מהחוק, כמבואר בדברי ההסבר לסעיף 4 להצעת החוק. וכן את המילים הקובעות שמכוח החוק יוסמכו פקחים עירוניים לצורך פיקוח על ביצוע חוקי עזר.

סעיף 3 סעיף 2 לחוק הוא הסעיף הקובע את ההגדרות. מאחר שמוצע בסעיף 4 להצעת החוק להעביר את פרק ג' לחוק לפקודת העיריות ולבצע תיקון דומה בפקודת המועצות המקומיות, כאמור בסעיפים 19 ו-20 להצעת החוק, מוצע לתקן בהתאמה את ההגדרה של "פקח עירוני" בחוק ולהפנות לסעיף הסמכת הפקחים המוצע בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות. כמו כן, מוצע לעדכן את ההגדרה "השר" עקב שינוי שם השר לביטחון פנים לשר לביטחון לאומי.

על רקע ממצאים אלה, פורסמו בשנת 2015 הצעות חוק מטעם הממשלה שביקשו להפוך את הוראת השעה בנושא להוראת קבע (ראו למשל הצעות חוק הממשלה מספר 929, התשע"ה, עמ' 752; הצעות חוק הממשלה מספר 1105, התשע"ז, עמ' 750; הצעות חוק הממשלה מספר 1421, התשפ"א, עמ' 522). ואולם עד כה טרם עוגנה הוראת השעה כהוראת קבע אלא הוחלט על הארכת תוקפה, כאמור, עד יום י"ז בכסלו התשפ"ה (18 בדצמבר 2024).

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) שבעקבותיה הוכרז על מצב מיוחד בעורף והחלה מלחמת "חרבות ברזל" המצויה עדיין בעיצומה, חל עיכוב בקידום עבודת המטה שמבצעים גורמי המקצוע במשרד לביטחון לאומי ובמשטרת ישראל, לבחינה ולהסדרה של היבטי התוכנית השונים והעברתה למסלול של הסדר קבע. נוסף על כך, עלה הצורך לבחינת התוכנית ואפשרות עדכונה, לפי התובנות שעלו על רקע אירועים אלה.

בחודשים האחרונים חודשה עבודת המטה והתקיימו מספר דיונים בעניין, וביום י"ט בתמוז התשפ"ד (25 ביולי 2024) הפיץ המשרד לביטחון לאומי תזכיר חוק שבו מוצע להפוך את הוראת השעה להוראת קבע ולעדכן את התוכנית לפי התובנות שעלו על רקע המצב הביטחוני עקב מתקפת הטרור כאמור ומלחמת "חרבות ברזל" (תזכיר חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע ותיקונים נוספים) (תיקון), התשפ"ד–2024).

בהמשך לתזכיר החוק שהופץ ולהערות שהתקבלו, התקיים שיח עם משרדי הממשלה הנוגעים לעניין, לטיוב נוסח ההסדרים המוצעים בתזכיר החוק.

לאור האמור, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את החוק ולהפכו להוראת קבע, וכן לבצע תיקונים נוספים בחוק, כפי שיפורט להלן.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"א, עמ' 229.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

ד ב ר י ה ס ב ר

4. סמכויות פקח עירוני

(א) לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, ראשי פקח עירוני, לאחר שהודה לפי סעיף 5 –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין.

5. זיהוי פקח עירוני

פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

6. סיוע לסמכויות פקח עירוני

פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה:

(1) מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי;

(2) ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם שר הפנים; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.

סעיפים בהמשך להצעה להפוך את החוק מהוראת שעה להוראת קבע, מוצע, בסעיף 4 להצעת החוק, לבטל את פרק ג' לחוק, שעניינו הסמכת פקחים עירוניים בסמכויות מסוימות לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ולהכניסו, בסעיף 19 להצעת החוק, כסימן א' המוצע בפרק שיש עשר לפקודת העיריות, בהתאמות הנדרשות. כן מוצע, בסעיף 20 להצעת החוק, להחיל את התיקון האמור בפקודת העיריות גם על מועצות מקומיות באמצעות הוספת סעיף 113 המוצע לפקודת המועצות המקומיות. זאת, מאחר שפקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות מסדירות את כלל הנושאים הנוגעים לסמכויות הרשויות המקומיות והן האכסניה מתאימה להסדרת סמכויות הפקחים העירוניים באכיפת חוקי עזר.

בהתאמה מוצע בסעיף 16 להצעת החוק, לתקן את סעיף 22 לחוק שכותרתו "ביצוע". סעיף 22 לחוק קובע, בסעיף קטן (א) שבו, כי השר לביטחון לאומי ממונה על ביצועו של חוק זה, למעט פרק ג', וסעיף קטן (ב) שבו קובע כי "שר הפנים ממונה על ביצועו של פרק ג'". מאחר שכאמור לעיל מוצע לבטל את פרק ג' לחוק ולהעביר את הוראותיו לפקודת העיריות, ממילא אין עוד צורך בהוראה בסעיף הביצוע של החוק לעניין פרק ג' שמוצע לבטל.

וזה נוסח פרק ג' לחוק ליעול האכיפה והפיקוח העירוניים שמוצע לבטלו בסעיף 4 להצעת החוק:

"פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים

3. הסמכת פקחים עירוניים

(א) ראש רשות מקומית ראשי להסמיק מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים עירוניים, שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הדיוען המשפטי לרשות המקומית, לשמש כפקח עירוני;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הפנים בהסמכת השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר הפנים.

(ב) הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית להסמיק פקחים או למנותם לפי כל דין.

7. (א) ברשויות מקומיות שיקבע השר, בצו, בהסכמת שר הפנים, יוקם ויפעל מערך אכיפה שיורכב משני אלה: "הקמת והפעלה של מערך אכיפה עירוני"

(1) יחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים;

(2) כוח שיטור ייעודי של שוטרים.

(ב) השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי, רשימה עדכנית של הרשויות המקומיות שבהן מוקם ומופעל מערך אכיפה עירוני לפי סעיף זה.

7א. (א) קביעה כאמור בסעיף 7 תיעשה לפי אמות מידה שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם משטרת ישראל ובהסכמת שר הפנים. אמות מידה לקביעת הרשויות המקומיות

(ב) אמות המידה יביאו בחשבון, בין השאר נתונים אלה:

(1) היקף העבריינות בתחומי הרשות המקומית, בעבירות שקבע השר בהתייעצות עם משטרת ישראל;

(2) גודל האוכלוסייה בתחומי הרשות המקומית;

(3) המדרד החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(4) מדרד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 כללי

סעיף 7 לחוק שאותו מוצע לבטל, קובע כך:

7. מערך אכיפה עירוני

ברשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה יפעל מערך אכיפה עירוני, שיורכב מיחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים ומכוח שיטור עירוני ייעודי של שוטרים.

עקב הניסיון הרב שהצטבר בשנות הפעלת מערכי האכיפה העירוניים ובשל ההצעה להפוך את החוק מהוראת שעה להוראת קבע, מוצע להחליף את סעיף 7 לחוק ולעגן במקומו בחקיקה ראשית הסדר מפורט להקמה ולהפעלה של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית, לקביעת אמות המידה שלפיהן ייקבע באיזה רשות מקומית יוקם ויפעל המערך לקביעת תנאי הסף לקביעת רשות מקומית כאמור ולהפסקת פעילותו של המערך, והכול במפורט להלן.

לסעיף 7 המוצע

בדומה להוראת סעיף 7 בנוסחו כיום, מוצע לקבוע גם בסעיף 7 המוצע כי מערך האכיפה העירוני יפעל בשיתוף פעולה של המשטרה והרשות המקומית, והוא יורכב מיחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים שהם עובדי הרשות המקומית שהוסמכו לפי סעיף 10 לחוק וכן מכוח שיטור ייעודי של שוטרים.

כמו כן, כדי לקצר ולייעל את תהליך קביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני, מוצע לקבוע כי קביעה כאמור לא תיעשה בתוספת הראשונה לחוק כפי הקבוע כיום, אלא בצו של השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר הפנים, וכן לא יידרש לקביעה זו אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הנדרש כיום.

מוצע כי קביעת השר כאמור תיעשה, בהתבסס על אמות מידה שייקבעו כאמור בסעיף 7א המוצע בסעיף 5 להצעת החוק.

עוד מוצע לקבוע, כי באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי תפורסם רשימה עדכנית של הרשויות המקומיות שבהן מוקם ומופעל מערך אכיפה עירוני.

לסעיף 7א המוצע

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 7א המוצע שלפיו קביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל מערך האכיפה העירוני תיעשה לפי אמות מידה שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם משטרת ישראל ובהסכמת שר הפנים. כיום גיבוש רשימת הרשויות המקומיות הנוגעות לעניין ודירוגן מתבצעים במשרד לביטחון לאומי, לפי תבחינים ותנאים שנקבעו בנושא בהחלטות ממשלה – החלטה מספר 1645 מיום א' בתמוז התשע"ו (7 ביולי 2016), המהווה עדכון של החלטות ממשלה מספר 1331 מיום י"ד באדר א' התשע"ד (12 בפברואר 2014), שעדכנה את החלטת הממשלה מספר

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר, בהסכמת שר הפנים, לקבוע כי לעניין סוג רשות מקומית שיקבע יחולו חלק מאמות המידה בלבד, או כי יחולו אמות מידה נוספות שיקבע, אם קביעה זו נדרשת בשל מאפייני הסוג של הרשות המקומית.

7. השר יקבע בתקנות, בהתייעצות עם שר הפנים ועם משטרת ישראל, כללים לקביעת מבנה הכוח של מערך אכיפה עירוני והרכבו.

כללים לקביעת מבנה הכוח של מערך אכיפה עירוני והרכבו

7. לא יקבע השר בצו כאמור בסעיף 7 רשות מקומית שבה יוקם ויפעל מערך אכיפה עירוני, אלא אם כן הרשות המקומית נתנה את הסכמתה והתחייבה לעמוד בתנאים הנדרשים להקמה ולהפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה כפי שנמסרו לה; תנאים כאמור יגובשו בידי השר בהסכמת שר הפנים, בשים לב, בין השאר, למאפיינים של סוג הרשות המקומית ולמשאבים המוקצים לכך; השר יקבע בתקנות בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם משטרת ישראל תנאים נדרשים להקמה והפעלה של מערך אכיפה עירוני.

הסכמת הרשות המקומית והתחייבותה לעמוד בתנאים

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום הכללים לקביעת מבנה הכוח והרכבו קבועים בהחלטות ממשלה – החלטת הממשלה מספר 696 מיום ט"ו באלול התשע"ג (21 באוגוסט 2013). החלטת הממשלה מספר 4388 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018) והחלטת הממשלה מספר 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018).

כעת, מוצע לקבוע כי כללים לקביעת מבנה הכוח והרכבו ייקבעו בנהלים על ידי השר, בהתייעצות עם שר הפנים ובהתייעצות עם משטרת ישראל.

לסעיף 7. המוצע

בעקבות ההצעה להפוך את החוק מהוראת שעה להוראת קבע, מוצע לעגן בחוק את הסכמת הרשות המקומית והתחייבותה לעמוד בתנאים הנדרשים להקמה ולהפעלה של מערך אכיפה עירוני בתחומה, כפי שנמסרו לה על ידי המשרד לביטחון לאומי לפני הכללתה בתוכנית. תנאים אלה כוללים, בין השאר, את כוח האדם והאמצעים שנדרשת הרשות המקומית לייצר כדי שיפעל בתחומה מערך אכיפה עירוני, הקצאת כלי רכב למערך, הקצאת מבנה ליחידה ועוד. תנאים אלה יגובשו בידי השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר הפנים. כאמור בסעיף המוצע. תנאים אלה יגובשו בשים לב, בין השאר, למאפיינים של סוג הרשות המקומית (למשל: אם מדובר במועצה אזורית או ברשות מקומית), וכן בשים לב למשאבים המוקצים לכך שכן הקמה והפעלה של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית כפופים לקיומו של תקציב ממשלתי מתאים לטובת הפעלת הפרויקט. כמו כן מוצע להסמך את השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם המשטרה, לקבוע בתקנות מהם התנאים הנדרשים לצורך הקמה והפעלה של מערך שיטור עירוני.

2910 מיום כ' באדר א' התשע"א (24 בפברואר 2011) שבה נקבעו התבחינים הראשונים בנושא – וכן, לפי תבחינים ותנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה מספר 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ח (20 בדצמבר 2018), לעניין רשימת המועצות האזוריות ודירוגן, ובהחלטת הממשלה מספר 631 מיום י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021) לעניין רשויות מקומיות בחברה הערבית. ככלל, הכללת רשויות מקומיות בתוכנית נעשית בהתאם לתבחינים האמורים ולתקציב המוקצה לנושא.

כעת, מוצע לקבוע כי אמות המידה שלפיהן יקבע השר בצו, בהתייעצות עם משטרת ישראל ובהסכמת שר הפנים, את הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל המערך כאמור, ייקבעו בתקנות.

מוצע כי אמות המידה יביאו בחשבון נתונים אלה: היקף העבריינות ברשות המקומית לגבי עבירות שיקבע השר באמות המידה; גודל האוכלוסייה ברשות המקומית; המדרג החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומדרג הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, השר יהיה רשאי לקבוע, בהסכמת שר הפנים, כי לעניין סוגי רשויות מקומיות שונות יחולו רק חלק מאמות המידה או אמות מידה נוספות, אם קביעה זו תידרש בשל מאפייני סוג הרשות המקומית, למשל: ערי כרך או מועצות אזוריות.

לסעיף 7. המוצע

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 7. המוצע שלפיו השר יקבע בנהלים, בהתייעצות עם שר הפנים ובהתייעצות עם משטרת ישראל, את הכללים לקביעת מבנה הכוח של מערך האכיפה העירוני והרכבו, וכי השר יפרסם את הנהלים ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי.

17. (א) השר רשאי לקבוע, בצו, בהסכמת שר הפנים, כי ברשות מקומית תופסק פעילות מערך האכיפה העירוני, אם התקיים אחד מאלה:

(1) הרשות המקומית ביקשה את הפסקת הפעילות כאמור;

(2) הרשות המקומית לא עמדה בהתחייבויות הנדרשות ממנה לצורך ההקמה או ההפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה.

(ב) לא יקבע השר כי פעילות מערך אכיפה עירוני תופסק ברשות מקומית לפי סעיף קטן (א)(2), אלא לאחר שנתן לרשות המקומית הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(ג) לא עמדה הרשות המקומית בהתחייבויות הנדרשות ממנה לצורך ההקמה או ההפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה, רשאי המשרד לביטחון לאומי להפחית את היקף השתתפותו במימון פקחים מסייעים ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית באותה הרשות, וזאת לאחר שנתן לרשות פרק זמן סביר לעמוד בהתחייבויותיה כאמור ולאחר שנתן לה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

תיקון סעיף 8 6. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "אלימות" יבוא "עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי", המילים "לצורך מניעת אלימות" – יימחקו, ובמקום "פרק" יבוא "חוק".

תיקון סעיף 10 7. בסעיף 10 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "המנויה בתוספת הראשונה" יבוא "שנקבע בצו לפי סעיף 7 כי יוקם ויפעל בתחומה מערך אכיפה עירוני", במקום "פרק" יבוא "חוק" ובמקום "אלימות" יבוא "עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי";

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 7ד המוצע

מוצע לקבוע בחוק את העילות שמכוחן רשאי השר לביטחון לאומי, בצו, בהסכמת שר הפנים, להפסיק פעילות של מערך אכיפה עירוני ברשות מקומית מסוימת. העילה האחת היא בקשת הרשות המקומית להפסקת פעילות מערך אכיפה עירוני בתחומה, מטעמים שונים. העילה השנייה היא אי-עמידתה של הרשות המקומית בהתחייבויות הנדרשות ממנה לצורך ההקמה או ההפעלה של מערך האכיפה העירוני בתחומה, ובלבד שניתנה לרשות הזדמנות להשמיע את טענותיה בטרם קבלת החלטה על הפסקת הפעלת מערך האכיפה העירוני בתחומה. בעילה זו בעיקר מדובר במקרים שבהם הרשות המקומית אינה מעמידה את כוח האדם והאמצעים הנדרשים ממנה לצורך ההקמה וההפעלה של המערך או במקרים שבהם הרשות המקומית מעוניינת להפעיל את מערך האכיפה העירוני למשימות שונות מהמשימות שהוגדרו לו.

סעיף 6 מוצע לשנות את המונח "אלימות" ולהחליפו ב"עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי", וזאת בשל הרצון להרחיב את המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל, בהתאם לשינוי המוצע בסעיף 13 לחוק. נוסף על כך, בעקבות מחיקת פרק ג' לחוק מוצע להחליף את המילה "פרק" במילה "חוק".

סעיף 7 גם בסעיף זה מוצע לשנות את המונח "אלימות" ולהחליפו ב"עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי", וזאת לאור הרצון להרחיב את המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל, בהתאם לשינוי המוצע בסעיף 13 לחוק.

בעקבות ביטול התוספת השנייה לחוק, כמוצע בסעיף 19 להצעת החוק, מוצע למחוק בפסקה (6) את סוג המקום שבו ייעשה שימוש בסמכויות.

(ב) בפסקה (6), במקום "פרק" יבוא "חוק" והמילים "בשים לב לסוג המקום שבו ייעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להסמכתו" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "הפנים" יבוא "לאומי";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) חדל להתקיים בפקח מסייע אחד מן התנאים המנויים בסעיף 10(א)(1) עד (7), תפוג תוקפה של ההסמכה ותחול תקנת משנה (ב), בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 11 8. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) ברישה, במקום "פרק" יבוא "חוק" ובמקום "אלימות" יבוא "עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי";

(2) בפסקה (4) המילים "ובמקום שקבע מפקד המחוז במשטרת ישראל לפי סעיף 15" – יימחקו.

תיקון סעיף 12 9. בסעיף 12 לחוק העיקרי, המילים "והמקומות המנויים בתוספת השנייה, שבהם הוא מוסמך להפעיל את סמכויותיו" – יימחקו.

החלפת סעיף 13 10. במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

(א) לשם סיוע למשטרת ישראל, רשאי פקח מסייע להפעיל את הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (ב) אם ביצע אדם במרחב הציבורי בפני הפקח המסייע אחת מן העבירות המנויות להלן או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו לפני הפקח המסייע, או אם היה לפקח המסייע חשד כי אותו אדם עומד לעבור עבירה כאמור בטווח הזמן המיידית, ובלבד שקיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות לפי סעיף זה:

"סמכויות למניעת עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש במרחב הציבורי"

ד ב ר י ה ס ב ר

המסייעים יוכלו להפעיל את הסמכויות שכבר נתונות להם (דרישת הזדהות, חיפוש ועיכוב), וזאת אם ביצע אדם במרחב הציבורי אחת מהעבירות האמורות בפני הפקח המסייע או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו לפני הפקח המסייע, או אם היה לפקח המסייע חשד כי אותו אדם עומד לעבור עבירה כאמור בטווח הזמן המיידית, ובלבד שקיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות לפי סעיף זה. עבירות לפי סעיף זה הן:

(1) עבירה העלולה לפגוע בגופו של אדם או המעמידה אותו בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה;

(2) עבירה העלולה לגרום לנזק חמור לרכוש במרחב הציבורי;

(3) חשד שאדם נושא עימו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

יחד עם סמכות החיפוש על גופו של אדם הקבועה כיום בסעיף קטן (2)(א), אם יש חשד סביר שהאדם נושא עימו נשק שלא כדין או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, מוצע להוסיף לסמכות זו גם את הסמכות לחפש נשק בכלי תחבורה.

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג) ולקבוע בו כי אם חדל להתקיים בפקח מסייע אחד מן התנאים הקבועים בסעיף לצורך הסמכתו, תפוג תוקפה של ההסמכה.

סעיפים בעקבות ביטול התוספת השנייה לחוק, כמוצע 8 ו-9 בסעיף 19 להצעת החוק, וביטול סעיף 15 לחוק, כמוצע בסעיף 11 להצעת החוק, מוצע בסעיף 8 למחוק בפסקה (4) את ההפניה למקומות המנויים בתוספת השנייה ובסעיף 9 למחוק את ההפניה לסעיף 15 לחוק.

סעיף 10 סעיף 13 לחוק מעניק לפקחים המסייעים סמכויות של דרישת הזדהות, חיפוש ועיכוב, וזאת לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות. "מעשה אלימות" מוגדר בסעיף כ"הכאת אדם או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית".

לאחר 13 שנים שבהן פועלים מערכי האכיפה העירוניים ולאור הצטברות הניסיון והצורך שעולה מהשטח, מוצע בסעיף זה להרחיב את המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסיע למשטרת ישראל, וזאת לצורך מניעת עבירות מסכנות חיים במרחב הציבורי ולמניעת נזק חמור לרכוש ציבורי במרחב הציבורי. מוצע לקבוע בסעיף כי לשם סיוע למשטרת ישראל הפקחים

(1) עבירה העלולה לפגוע בגופו של אדם או המעמידה אותו בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה;
(2) עבירה העלולה לגרום למזון לרכוש במרחב הציבורי;

(3) חשד שאדם נושא עימו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.

(ב) הסמכויות המפורטות להלן הן הנתונות לפקח מסייע; לעניין סעיף קטן זה, "עכוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי;

(1) לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לערוך חיפוש על גופו של האדם או בכלי תחבורה אם יש לו חשד סביר שהאדם נושא עימו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה;

(3) לעכב את האדם עד לבואו של שוטר; על עיכוב לפי סעיף זה יחולו סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996⁴, בשינויים המחויבים, וכן סעיף 44 לפקודת החיפוש; פקח מסייע המבצע עיכוב לפי פסקה זו, רשאי להשתמש בכוח סביר, אם סירב האדם להיעתר לבקשת העיכוב ויש חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה.

(ג) הפעיל פקח מסייע את סמכויותיו לפי סעיף 13, יתעד את פעולותיו; תיעוד כאמור יועבר למפקד יחידת השיטור העירוני הנוגעת לעניין; התיעוד יכלול, בין השאר, את פרטי האירוע, פרטי המעורבים והסמכויות שהופעלו.

(ד) המשטרה תעביר דיווח חודשי בעניין הפעלת סמכויות הפקחים המסייעים לפי סעיף 13 למינהלת הארצית לשיטור ואכיפה עירונית במשרד לביטחון לאומי.

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע לקבוע את העילות שעשויות להביא לביטול הסמכות של פקח מסייע, והן: אם הפקח המסייע חרג מסמכות שלא כדין, התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו, ובכלל זאת הפר הנחיות והוראות של מפקד היחידה, או כי הוא חדל להיות מתאים לשמש בתפקידו מכל טעם אחר, וזאת באופן שמונע ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו. במקרים אלה תפנה המשטרה למינהלת היחידה הארצית לשיטור ואכיפה עירונית במשרד לביטחון לאומי, בבקשה מנומקת בכתב, לביטול הסמכות של הפקח המסייע.

נוסף על כך, עם הרחבת המקרים שבהם יוכלו הפקחים המסייעים לסייע למשטרת ישראל, כמוצע בסעיף זה, מוצע לקבוע סמכויות פיקוח ובקרה. בהתאם, מוצע לקבוע בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) חובת תיעוד של פקח מסייע בהפעלת סמכויותיו לפי סעיפים 13 לחוק וחובת העברת דיווח חודשי מהמשטרה למנהלת היחידה הארצית לשיטור ואכיפה עירונית במשרד לביטחון לאומי בנוגע להפעלת סמכויות הפקחים המסייעים לפי סעיף זה.

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשפ"ד, עמ' 500.

(ה) השתמש פקח מסייע בסמכותו שלא כדין או שהתנהגות התנהגות שאינה הולמת את תפקידו, ובכלל זה הפר הנחיות והוראות של מפקד היחידה, או שהוא חדל להיות מתאים לשמש בתפקיד מכל טעם אחר, וזאת באופן שמונע ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו, תפנה משטרת ישראל למנהלת היחידה הארצית לשיטור ואכיפה עירונית במשרד לביטחון לאומי בבקשה מנומקת בכתב לביטול הסמכותו לפקח מסייע."

- ביטול סעיף 15 .11. סעיף 15 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 17 .12. בסעיף 17 לחוק העיקרי –
- (1) במקום "המנויה בתוספת הראשונה" יבוא "שפועל בתחומה מערך אכיפה עירוני";
- (2) במקום "פרק" יבוא "חוק".
- ביטול סעיף 18 .13. סעיף 18 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיפים** במסגרת הצעת החוק מוצע לקצר ולייעל את
- 7, 12, תהליך קביעת הרשויות המקומיות שבהן יוקמו
- 13 ו-18 ויפעלו מערכי אכיפה עירוניים, כך שלא יידרש
- אישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת,
- וקביעת רשימת הרשויות המקומיות שבהן יוקם ויפעל
- מערך אכיפה עירוני לא תיעשה בתוספת הראשונה לחוק
- אלא בצו של השר לביטחון לאומי בהסכמת שר הפנים
- כאמור בסעיף 7 המוצע בסעיף 5 להצעת החוק.
- לפיכך, מוצע בסעיף 18 להצעת החוק לבטל את
- התוספת הראשונה לחוק, ובהתאמה מוצע בסעיף 13
- להצעת החוק, לבטל את סעיף 18(א) הקובע כי "השר רשאי,
- בצו, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת
- הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה".
- כמו כן מוצע, בסעיפים 7 ו-12 להצעת החוק, למחוק
- את ההפניה לתוספת הראשונה הקבועה בסעיפים 10(א)
- ו-17 לחוק, כך שבמקום ההפניה ל"רשות מקומית המנויה
- בתוספת הראשונה" ייכתב "רשות מקומית שפועל בתחומה
- מערך אכיפה עירוני".
- וזוה נוסח התוספת הראשונה לחוק לייעול האכיפה
- והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלה:
- "תוספת ראשונה**
- (סעיף 7)
1. אילת;
2. בני ברק;
3. גבעתיים;
4. דימונה;
5. טירה;
6. כרמיאל;
7. לוד;
8. מגדל העמק;
9. נצרת;
10. נתניה;
11. ערד;
12. רמת גן;
13. באר שבע;
14. עפולה;
15. רמלה;
16. (בוטל);
17. בת ים;
18. אשקלון;
19. חדרה;
20. פתח תקווה;
21. קריית ביאליק;
22. טבריה;
23. קריית גת;
24. באקה אל-גרביה;
25. הרצליה;
26. כפר סבא;
27. אור יהודה;
28. גדרה;
29. יבנה;
30. צפת;
31. שפרעם;
32. עראבה;

ד ב ר י ה ס ב ר

33. קריית אתא;
 34. עכו;
 35. ראש העין;
 36. אשדוד;
 37. נשר;
 38. מבשרת ציון;
 39. אלעד;
 40. תל אביב;
 41. רעננה;
 42. מודיעין-מכבים-רעות;
 43. קריית מלאכי;
 44. טמרה;
 45. אום אל פאחם;
 46. קריית מוצקין;
 47. כפר יונה;
 48. רחובות;
 49. קרית ים;
 50. יהוד-מונוסון;
 51. אופקים;
 52. טייבה;
 53. קלנסואה;
 54. נתיבות;
 55. קרית שמונה;
 56. שדרות;
 57. ירושלים;
 58. באר יעקב;
 59. טירת כרמל;
 60. חולון;
 61. גן יבנה;
 62. בית שאן;
 63. אור עקיבא;
 64. נצרת עילית;
 65. יקנעם עילית;
 66. רהט;
 67. דלית אל-כרמל;
 68. פרדס חנה-כרכור;
 69. ראשון לציון;
 70. בית שמש;
 71. מעלות תרשיחא;
 72. תל שבע.
- סעיפים** מוצע בהצעת החוק לבטל את התוספת השנייה 11 ו-18 לחוק שבה מנויים המקומות שבהם יכולים הפקחים המסייעים להפעיל את סמכויותיהם לפי סעיף 13 לחוק. בהתאם, מוצע לבטל את סעיף 15 לחוק המסמיך מפקד מחוז במשטרת ישראל לקבוע את המקומות כאמור בתוספת השנייה.
- וזה נוסח התוספת השנייה לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלה:
- "תוספת שנייה"**
(סעיף 13)
1. גנים ציבוריים;
 2. אזורי מסחר;
 3. חופי רחצה;
 4. חניונים;
 5. מקומות שבהם מתקיימים אירועים תחת כיפת השמים;
 6. אזורי בילוי.
 7. מרחב חקלאי – שטח שבו מתבצעות פעולות של עיבוד קרקע, או של ניהול משק חי או צומח.
 - וזה נוסחו של סעיף 15 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלה:
- "15. סמכות מפקד מחוז**
- מפקד מחוז במשטרת ישראל יקבע מקומות מסוימים, שהם מסוג המקומות המנויים בתוספת השנייה או חלק ממקומות כאמור, שיש חשש שיתבצע בהם מעשה אלימות, ופקח מסייע יהיה רשאי להפעיל בהם בלבד את סמכויותיו לפי פרק זה."
- סעיף 14** סעיף 19 לחוק קובע חובת דיווח של השר לביטחון לאומי לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, מדי חצי שנה, בדבר נתונים שונים הנוגעים להפעלת מערכי האכיפה העירוניים. זאת, בין השאר, לצורך בחינת אפקטיביות מערכי האכיפה העירוניים. בד בבד עם ההצעה לסיים את תקופת הפעלת מערכי האכיפה העירוניים לתקופת ניסיון, כהוראת שעה, ועם ההצעה להפעילם באופן קבוע לאחר ניסיון מצטבר של כעשור בהפעלת מערכי אכיפה עירוניים ברשויות מקומיות, מוצע לבטל את חובת הדיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא.

- תיקון סעיף 21 15. בסעיף 21 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו.
- תיקון סעיף 22 16. בסעיף 22 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "למעט פרק ג" – יימחקו;
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל.
- ביטול סעיף 23 17. סעיף 23 לחוק העיקרי – בטל.
- החלפת התוספת הראשונה והשנייה לחוק העיקרי יבוא: 18.

תוספת

(סעיף 13א)

- (1) חופי רחצה;
- (2) טיילות;
- (3) חניונים ציבוריים;
- (4) גנים ציבוריים;
- (5) פארקים;
- (6) אזורי מסחר ובכלל זה מרכזי קניות ואזורי בילוי;
- (7) בתי חולים ומקומות אשפוז.

דבריו הסבר

חיפוש או כניסה, שלא כדין, על ידי עובד רשות מקומית תהווה עבירת משמעת. זאת, כדי שלצד הקניית סמכויות אכיפה לפקחים לפי החוק ייקבעו סנקציות אפקטיביות למי שיעשה שימוש בסמכויותיו שלא כדין. עם ההצעה להפוך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים להוראת קבע, מוצע למחוק את המילים "הוראת שעה" מכותרת השוליים של סעיף 21 לחוק.

סעיף 17 מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא להפוך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים להוראת קבע, כאמור לעיל. סעיף 23 לחוק קובע את תוקפו של החוק כהוראת שעה. עם ההצעה להפוך את הוראת השעה להוראת קבע, מוצע לבטלו.

וזה נוסחו של סעיף 23 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלו:

"23. תוקף

חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום י"ז בכסלו התשפ"ה (18 בדצמבר 2024).

סעיפים במסגרת הרחבת המקרים שבהם יוכלו הפקחים 18 ו-22 המסייעים לסייע למשטרת ישראל, בהתאם לשינוי המוצע בסעיף 13 להצעת החוק, מוצע להעניק לפקחים המסייעים גם סמכויות לפי חוק המאבק בשכרות, התש"ע-2010, באזורים שהחליט מפקד המחוז במשטרת ישראל שהם מסוג המקומות המנויים בתוספת לחוק, וזאת כהוראת שעה לתקופה של שנה, כמפורט בסעיף.

וזה נוסחו של סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים, שמוצע כאמור לבטלו:

"19. **דיווח לכנסת**

השר ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי חצי שנה, דיווח על כל אלה:

(1) מספר עבירות האלימות שבוצעו בכל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;

(2) מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות שאינן מנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;

(3) שינוי במספר השוטרים הפועלים דרך קבע בתחומי הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה;

(4) מספר המקרים שבהם עשו פקחים מסייעים שימוש בכל אחת מסמכויותיהם לפי פרק זה."

סעיף 15 במסגרת סעיף 21 לחוק תוקן בתיקון עקיף. סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, שכותרתו "עבירות משמעת" ובו קבועה רשימה של התנהגויות שייחשבו לעבירת משמעת של עובד רשות מקומית. סעיף 21 לחוק הוסיף את פסקה (8) לרשימה שבסעיף 9 האמור ולפיה גם הפעלת סמכות עיכוב,

"סימן א' 1: הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת פקחים
עירוניים 337א. (א) ראש עירייה רשאי להסמיך, מקרב עובדי העירייה,

פקחים עירוניים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה,
כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא
יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ
המשפטי לעירייה, לשמש כפקח עירוני;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר
בהסכמת השר לביטחון לאומי;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, אם השר הורה
עליהם.

(ב) הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם
ברשומות.

(ג) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש העירייה
או מועצת העירייה להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין.

סמכויות פקח
עירוני 337ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום העירייה שבה
הוא עובד, רשאי פקח עירוני, לאחר שהזדהה לפי סעיף 337 –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג
לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה
או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו
של חוק עזר, בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו
בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995⁵;

(3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום
המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט.

(ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע
מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין.

זיהוי פקח עירוני 337ג. פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק
זה, אלא בתחום העירייה שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו
ובהתקיים כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

המקומות המפורטים בתוספת הם: 4. גנים ציבוריים;

1. חופי רחצה; 5. פארקים;

2. טיילות; 6. אזורי מסחר מרכזי קניות ואזורי בילוי. ככלל הכוונה

3. חניונים ציבוריים; היא לאזורים גדולים שבהם מספר מסעדות ובתי עסק;

7. בתי חולים ומקומות אשפוז;

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

(1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש העירייה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש העירייה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.

סייג לסמכויות פקח עירוני 337. פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה:

- (1) מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי;
- (2) ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים ציוד ביטחוני לכוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם השר; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006⁶.

20. בפקודת המועצות המקומיות, אחרי סעיף 111 יבוא:
- תיקון פקודת המועצות המקומיות תחולת הוראות – הסמכת פקחים וסמכויות פיקוח 113. סעיפים 337 עד 337 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית.
- הוראת שעה 21. בתקופה שעד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), יראו כאילו –
- (1) בסעיף 13 לחוק העיקרי –

(א) בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף 13" נאמר "סעיפים 13 או 13א";

(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "סעיף 13" נאמר "סעיפים 13 ו-13א";

(2) אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי נאמר:

13א. (א) לשם סיוע למשטרת ישראל במאבק בתופעת השכרות, יהיו לפקח מסייע סמכויות לפי חוק המאבק בתופעת השכרות, התש"ע-2010⁷ (להלן בסעיף זה – חוק המאבק בתופעת השכרות), באזורים שהורה מפקד המחוז במשטרת ישראל שהם מסוג המקומות המנויים בתוספת.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל פקח מסייע את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין אלא בין השעות 21:00 ו-06:00.

(ג) סעיף 2(ג) לחוק המאבק בתופעת השכרות יחול גם לעניין סמכויות פקח מסייע לפי סעיף זה.

(ד) השר רשאי בצו לשנות את התוספת.

22. (א) רשות מקומית שערב תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), הייתה מנויה בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, יראו אותה כאילו נקבעה בצו לפי סעיף 7 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ומערך האכיפה העירוני ימשיך לפעול בתחומה, אלא אם כן הופסקה פעילותו לפי סעיף 7 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 22 כפי שצוין לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, מקומיות, שבמרביתן פועלים מערכי אכיפה עירוניים ובחלקן הם נמצאים בשלבי הקמה והיערכות שונים. כדי

⁶ ס"ח התשס"ו, עמ' 174.

⁷ ס"ח התש"ע, עמ' 504; התשפ"ג, עמ' 24.

(ב) תקנות ראשונות לעניין אמות מידה לפי סעיף 7א לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יגובשו בתוך שנה; עד לקביעת אמות המידה כאמור יקבע השר בצו לפי סעיף 7 לחוק זה רשויות מקומיות שבהן יוקם ויופעל מערך אחיפה עירוני לפי אמות המידה שנהגו לפיהן ערב תחילתו של חוק זה.

(ג) הסמכה לפקח עירוני שנעשתה ערב יום התחילה, לפי סעיף 3 לחוק העיקרי בנוסחו ערב יום התחילה, ועמדה בתוקף ערב המועד האמור, יראו אותה כהסמכה שניתנה לפי סעיף 337א לפקודת העיריות או לפי סעיף 113 לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בסעיפים 19 ו-20 לחוק זה, בהתאמה, לפי העניין, והיא תעמוד בתוקפה עד תום תקופת תוקפה, אלא אם כן בוטלה או שתוקפה פקע קודם לכן לפי כל דין.

(ד) הסמכה לפקח מסייע שנעשתה ערב יום התחילה, לפי סעיף 10 לחוק העיקרי בנוסחו ערב יום התחילה, ועמדה בתוקף ערב המועד האמור, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת תוקפה, אלא אם כן בוטלה או שתוקפה פקע קודם לכן לפי כל דין.

(ה) כל עוד לא עבר פקח מסייע כאמור בסעיף קטן (ד) הכשרה מתאימה, יהיו נתונות לו הסמכויות שהיו לו ערב יום התחילה בלבד.

(ו) כללים ראשונים לפי סעיף 7ב לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה יגובשו בתוך שנה; עד לקביעת כללים כאמור יוחלט על מבנה הכוח של מערך האכיפה העירוני לפי הכללים שנהגו לפיהם ערב תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

פרק ג' האמור מהחוק ליישול האכיפה והפיקוח העירוניים, מוצע לקבוע, למען הסר ספק, כי הסמכות לפקחים עירוניים שנעשו מכוח פרק זה, ערב יום תחילתו של החוק, ימשיכו לעמוד בתוקפן עד תום תקופת תוקפן, אלא אם כן בוטלו קודם לכן או שתוקפן פקע קודם לכן לפי כל דין.

(4) עקב שינוי סעיף 13 לחוק שעניינו סמכויות הפקחים המסייעים, מוצע לקבוע כי הסמכה לפקח מסייע שנעשתה ערב יום התחילה, ועמדה בתוקפה ערב המועד האמור, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת תוקפה, אלא אם כן בוטלה או שתוקפה פקע קודם לכן לפי כל דין.

(5) עקב שינוי סעיף 13 לחוק שעניינו סמכויות הפקחים המסייעים, מוצע לקבוע כי כל עוד לא עבר פקח מסייע הכשרה מתאימה, יהיו נתונות לו הסמכויות שהיו לו ערב יום התחילה בלבד.

(6) מוצע כי כללים ראשונים לפי סעיף 7ב לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יגובשו בתוך שנה; עד לקביעת כללים כאמור יוחלט על מבנה הכוח של מערך האכיפה העירוני לפי הכללים שנהגו לפיהם ערב תחילתו של חוק זה. הכללים שנהגים לפיהם כיום נקבעו בהחלטת הממשלה מספר 696 מיום ט"ו באלול התשע"ג (21 באוגוסט 2013), בהחלטת הממשלה מספר 4388 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018) ובהחלטת הממשלה מספר 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018).

לאפשר את המשך הפעלתם של מערכי האכיפה העירוניים האלה, בהתאם לתקציב המוקצה לנושא, מוצע לקבוע הוראות מעבר כלהלן:

(1) ברשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה לחוק ימשיך לפעול מערך אכיפה עירוני, אלא אם כן הופסקה פעילותו לפי סעיף 7ד המוצע בסעיף 5 להצעת החוק, כלומר אם רשות מקומית ביקשה את הפסקת הפעילות או אם הרשות המקומית לא עמדה בהתחייבויות שנדרשו ממנה לצורך הפעלת המערך;

(2) מוצע כי תקנות ראשונות לעניין אמות מידה לפי סעיף 7א לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יגובשו בתוך שנה; עד לקביעת אמות המידה כאמור יקבע השר בצו לפי סעיף 7 לחוק זה, רשויות מקומיות שבהן יוקם ויופעל מערך אחיפה עירוני לפי אמות המידה שנהגו לפיהן ערב תחילתו של חוק זה.

התבחינים שנהגים לפיהם כיום נקבעו בהחלטת הממשלה מספר 1331 מיום י"ב באדר א' התשע"ד (12 בפברואר 2014), בהחלטת הממשלה מספר 1645 מיום א' בתמוז התשע"ו (7 ביולי 2016), בהחלטת הממשלה מספר 4389 מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018) ובהחלטת הממשלה מספר 631 מיום י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021);

(3) עקב ההצעה להעביר את פרק ג' לחוק שעניינו הסמכת פקחים עירוניים – לפקודת העיריות, ולבטל בשל כך את

